Fiche de renseignements sur le client (personne morale/entité)

REMARQUE : La fiche de renseignements sur le client (personne morale/entité) est une exigence de la *Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes*. Le courtier ou l'agent immobilier doit remplir cette fiche dans le cadre de l'achat ou de la vente de biens immobiliers. Il est recommandé de remplir la fiche de renseignements sur le client (personne morale/entité) :

(i) pour l'acheteur lors de la présentation de l'offre et du dépôt;

(ii) pour le propriétaire-vendeur lorsqu'il accepte l'offre qui lui est présentée.

Adresse de la propriété qui fait l'objet de l'opération : . . . . . .

Nom du courtier ou de l'agent immobilier ou du dirigeant d'agence : . . . . . .

Date : . . . . . .

A.1. Vérification de l'identité de la personne morale

REMARQUE : Remplir la section A.1. ou A.2. si le client est une personne morale/entité ou s'il s'agit d'une entité non représentée qui n'est pas un client, mais une partie à l'opération (p. ex., un acheteur ou propriétaire-vendeur sans représentant).

1. Nom de l'entreprise : . . . . . .

2. Adresse de l'entreprise : . . . . . .

3. Nature de l'entreprise principale : . . . . . .

4. Nom des administrateurs :

5. Type de dossier de vérification : . . . . . .

6. Source du dossier de vérification :

Le dossier peut être en format papier ou électronique. Si le dossier est sur support papier ou une base de données qui n'est pas accessible au public, il faut le conserver. Si le dossier est en version électronique dans une base de données accessible au public, il faut consigner le numéro de constitution de la personne morale ainsi que la nature et la provenance du dossier (p. ex., le site Web de Corporations Canada). . . . . .

7. Numéro de constitution de la personne morale : . . . . . .

8. Joindre une copie du dossier de l'entreprise qui démontre l'autorité de lier l'entreprise dans le cadre d'une opération :

(p. ex., attestation de fonction, statuts constitutifs, règlements qui précisent les personnes dûment autorisées à signer pour le compte de la personne morale)

☐ Cochez cette case une fois le dossier joint.

A.2. Vérification de l'autre entité *(s'il y a lieu)*

1. Nom de l'autre entité : . . . . . .

2. Adresse : . . . . . .

3. Nature de l'entreprise principale : . . . . . .

4. Type de dossier de vérification : . . . . . .

5. Source du dossier de vérification : Le dossier peut être en format papier ou électronique. Si le dossier est sur support papier ou une base de données qui n'est pas accessible au public, il faut le conserver. Si le dossier est en version électronique dans une base de données accessible au public, il faut consigner le numéro de constitution de la personne morale ainsi que la nature et la provenance du dossier (p. ex., le site Web de Corporations Canada). . . . . .

6. Numéro d'enregistrement : . . . . . .

REALTOR®

Le présent document a été préparé par L'Association canadienne de l'immobilier (« ACI ») afin d'aider ses membres à se conformer aux exigences du *Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes* La marque REALTOR® est une marque de commerce contrôlée par l'ACI. © 2014-2025. v.1.0

CREA WEBForms®

Fiche de renseignements sur le client (personne morale/entité)

B. Vérification de l'identité de tiers

REMARQUE : Remplir la présente section afin de prendre des mesures raisonnables pour établir si votre client agit pour le compte d'un tiers. S'il est impossible de confirmer si votre client agit pour le compte d'un tiers, mais qu'il y a des motifs raisonnables de le soupçonner, remplir la section B.1. S'il y a participation d'un tiers, remplir la section B.2.

B.1. Mesures raisonnables concernant les tiers

D'après le client, l'opération est-elle conclue pour le compte d'un tiers? *(cocher l'une des options)*

- ☐ Oui
- ☐ Non

Expliquer les motifs pour lesquels vous soupçonnez qu'un tiers participe à l'opération :

B.2. Documents sur les tiers

1. Nom du tiers : . . . . . .

2. Adresse : . . . . . .

. . . . . .

3. Numéro de téléphone : . . . . . .

4. Date de naissance *(le cas échéant)* **:** . . . . . .

5. Entreprise ou occupation principale : . . . . . .

. . . . . .

6. Numéro d'enregistrement de la personne morale et lieu d'émission *(s'il y a lieu)* : . . . . . .

. . . . . .

7. Lien existant entre le tiers et le client : . . . . . .

. . . . . .

Le présent document a été préparé par L'Association canadienne de l'immobilier (« ACI ») afin d'aider ses membres à se conformer aux exigences du *Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes* La marque REALTOR® est une marque de commerce contrôlée par l'ACI. © 2014-2025. v.1.0

CREA WEBForms®

Fiche de renseignements sur le client (personne morale/entité)

C. Risque que présente le client

Partie 1 : Répondez aux questions suivantes en encerclant la réponse qui s'applique :

#	Question			
1	Avant cette transaction, aviez-vous déjà travaillé avec ce client ou entretenu une relation avec lui?	☐ Oui	☐ Non	
2	À votre connaissance, le client a-t-il des antécédents criminels en matière de trafic de stupéfiants, de corruption, de fraude, de falsification, de meurtre, de vol, de fausse monnaie, de manipulation d'actions, d'évasion fiscale ou de violation des droits d'auteur?	☐ Oui	☐ Non	☐ Peut-être
3	Existe-t-il un problème de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme dans la région où se trouve le bien immobilier ou votre agence immobilière?	☐ Oui	☐ Non	☐ Peut-être
4	Le client est-il situé à moins de 10 km d'une frontière internationale ou à moins de 5 km d'un aéroport international?	☐ Oui	☐ Non	
5	Le client est-il un citoyen ou un résident canadien?	☐ Oui	☐ Non	☐ Je ne sais pas
6	Le client est-il visé par une directive ministérielle (consultez la directive ministérielle applicable à la Corée du Nord, la Russie, etc.)?	☐ Oui	☐ Non	
7	Avez-vous connaissance d'autres liens entre le client et un pays à risque élevé? Si oui, ou si vous n'êtes pas certain, précisez.	☐ Oui	☐ Non	☐ Peut-être
8	Le client a-t-il tenté de cacher son identité de quelque façon que ce soit (p. ex., en utilisant un intermédiaire comme un avocat, en refusant de fournir une pièce d'identité à un moment donné, etc.)?	☐ Oui	☐ Non	
9	Votre agence immobilière a-t-elle déjà soumis une déclaration d'opérations douteuses ou de biens appartenant à un groupe terroriste concernant ce client?	☐ Oui	☐ Non	
10	La transaction semble-t-elle inhabituelle compte tenu de l'occupation du client? Si oui, précisez.	☐ Oui	☐ Non	
11	La transaction implique-t-elle un tiers?	☐ Oui	☐ Non	☐ Peut-être
12	Avez-vous vérifié l'existence du client dans un cadre autre qu'une rencontre en personne?	☐ Oui	☐ Non	
13	Le client a-t-il versé une partie ou la totalité du dépôt en espèces?	☐ Oui	☐ Non	
14	La transaction semble-t-elle inhabituelle par rapport aux transactions antérieures du client avec l'agence immobilière?	☐ Oui	☐ Non	
15	Le client semble-t-il être une société fictive (une société sans activités commerciales actives ni actifs significatifs)?	☐ Oui	☐ Non	☐ Peut-être
16	Le client exploite-t-il une entreprise à forte intensité de liquidités (p. ex., un bar, une boîte de nuit, une buanderie libre-service, etc.) ou propose-t-il des jeux d'argent en ligne?	☐ Oui	☐ Non	☐ Peut-être
17	Y a-t-il autre chose d'inhabituel au sujet du client ou de la transaction? Si oui, précisez.	☐ Oui	☐ Non	

Partie 2 : Encerclez le chiffre ci-dessous qui correspond aux réponses que vous avez fournies à la partie 1. Additionnez tous les chiffres dans toutes les colonnes pour obtenir une cote de risque totale pour le client :

Question	Oui	Non	Je ne sais pas/Peut-être
1	0	2	0
2	10	0	1
3	2	0	1
4	2	0	S.O.
5	0	2	1
6	10	0	S.O.
7	5	0	1
8	6	0	S.O.
9	10	0	S.O.

Question	Oui	Non	Je ne sais pas/Peut-être
10	5	0	S.O.
11	2	0	1
12	2	0	S.O.
13	3	0	S.O.
14	4	0	S.O.
15	5	0	1
16	5	0	1
17	4	0	S.O.
Total			

Partie 3 : Ce formulaire a pour but de fournir une évaluation approximative du risque et ne vise pas à remplacer le jugement d'un courtier ou d'un agent immobilier. Si la cote est égale ou supérieure à 10 ou si vous n'êtes pas certain de la cote à appliquer, demandez conseil à votre agent de conformité.

Partie 4 : Appliquez les mesures suivantes selon la cote de risque du client approuvée à la partie 3 :

< 10 : Le client ne présente pas un risque élevé. Aucune mesure supplémentaire n'est requise.

≥ 10 : Le client présente un risque élevé, comme demander une pièce d'identité supplémentaire ou effectuer une recherche sur le client dans Internet.

REALTOR®

Le présent document a été préparé par L'Association canadienne de l'immobilier (« ACI ») afin d'aider ses membres à se conformer aux exigences du *Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes* La marque REALTOR® est une marque de commerce contrôlée par l'ACI. © 2014-2025. v.1.0

CREA WEBForms®

Fiche de renseignements sur le client (personne morale/entité)

D. Relation d'affaires

D.1. Objet et nature envisagée de la relation d'affaires

Cocher les cases appropriées.

Agir à titre d'agent pour un achat ou une vente :

- ☐ terrain destiné à des fins commerciales
- ☐ propriété commerciale
- ☐ autre, précisez : . . . . . .

Facultatif : Décrire la relation d'affaires avec le client et inclure des renseignements qui vous aideraient à prévoir le type de transactions et d'activités que le client pourrait effectuer.

D.2. Mesures prises pour suivre la relation d'affaires et tenir à jour les renseignements sur le client

D.2.1. Si le client est une personne morale, demandez si son nom, son adresse et le nom de ses administrateurs ont changé. Si oui, inscrivez les renseignements à jour à la première page. Si le client est une entité autre qu'une personne morale, demandez si son nom, son adresse et le lieu de son établissement principal ont changé. Si oui, inscrivez les renseignements à jour à la première page.

D.2.2. Conservez toute la correspondance pertinente avec le client afin de tenir à jour un dossier des renseignements que vous avez utilisés pour suivre la relation avec le client. Facultatif – si vous avez pris des mesures supplémentaires, précisez-les ici.

D.2.3. S'il s'agit d'un client à risque élevé, vous devez accroître les mesures de suivi de la relation d'affaires avec l'agence immobilière et tenir à jour les renseignements sur le client. Facultatif – consultez votre agent de conformité et documentez les mesures accrues que vous avez prises.

D.3. Opérations douteuses

Si vous constatez quelque chose de douteux lors de l'opération, n'oubliez pas de le signaler à votre agent de conformité. Consultez votre manuel des politiques et procédures pour obtenir de plus amples renseignements.

E. Déclarations de biens appartenant à une personne ou entité inscrite

N'oubliez pas de suivre les procédures de votre agence au sujet des déclarations de biens appartenant à une personne ou entité inscrite. Consultez votre manuel des politiques et procédures pour obtenir de plus amples renseignements.

REALTOR®

Le présent document a été préparé par L'Association canadienne de l'immobilier (« ACI ») afin d'aider ses membres à se conformer aux exigences du *Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes* La marque REALTOR® est une marque de commerce contrôlée par l'ACI. © 2014-2025. v.1.0

CREA WEBForms®